

Nr. 228 Besprechung zwischen Reichsminister Frick und Reichsbankpräsident Schacht vom 23. September 1935

R 18/5513, Bl. 24–25 Niederschrift durch StS Stuckart, Umdruck¹

Anwesend: Frick, Schacht; StS Pfundtner, Posse, Stuckart; MD Pohl.

Beginn:
Beginn:

[MÖGLICHKEITEN EINER WIRTSCHAFTLICHEN JUDENGESETZGEBUNG]

Es wurden folgende Fragen² besprochen:

1. Die Regelung des Zuzuges von Juden nach Gemeinden unter 20 000 Einwohner. Es soll ein „Gesetz über die Niederlassung von Juden“ geschaffen werden; durch dieses Gesetz soll eine Einschränkung der Freizügigkeit der Juden erfolgen. Juden sollen nur noch mit Genehmigung des Regierungspräsidenten in Gemeinden unter 20 000 Einwohner zuziehen können³.

2 Die Kennzeichnung der jüdischen oder nicht-jüdischen Betriebe. Eine Kennzeichnung der industriellen und Großhandelsbetriebe erscheint unmöglich. Dagegen sollen die volljüdischen Einzelhandelsgeschäfte gekennzeichnet werden. Es soll ein „Gesetz über die Kennzeichnung von Ladengeschäften“ erlassen werden. In diesem Gesetz soll

– a)

der Zwang zur Angabe des Vor- und Zunamens eines Ladeninhabers am Schaufenster ausgesprochen werden und

– b)

¹ Der Besprechung lag eine undat. Aufzeichnung des RWiM: „Die Möglichkeiten einer wirtschaftlichen Judengesetzgebung“, zugrunde; R 18/5513, Bl. 13 f. Die Anregung zu der Besprechung ging aber auf Frick zurück, der – im Anschluß an die Chefbesprechung vom 20. August (Dok. Nr. 212) – Schacht am 3. 9. 35 eine Reihe von Einzelmaßnahmen vorgeschlagen und zu ihrer Begründung ausgeführt hatte: Ein Verbot „illegaler Einzelaktionen“ gegen Juden wie durch seinen Erlaß vom 20. 8. (Dok. Nr. 212 Anm. 8) genüge nicht, „um die Führung in der Judenfrage durch die Regierung auf Dauer zu sichern. Es müssen vielmehr nunmehr von der Regierung auch positive Maßnahmen, insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet, zur Einschränkung des jüdischen Einflusses getroffen werden, sollen nicht Unberufene immer wieder nach dieser Richtung mehr oder weniger gewaltsam eingreifen.“ R 18/5513, Bl. 5–9. Nach Erlaß der Nürnberger Gesetze vom 15. 9. 35 sah Frick noch erhöhten Handlungsbedarf.

² Die nachfolgend genannten Einzelmaßnahmen gingen größtenteils ein in den „Entwurf eines Gesetzes zur Ordnung der wirtschaftlichen Betätigung der Juden“, der am 27. 9. 35 in einer ersten Fassung aufgestellt war (R 18/5513, Bl. 93–96) und nach einer Referentenbesprechung mit Vertretern des RWiM, RJuM, RMVP und AA im RIM am 7. 10. unter Leitung Stuckarts (Vm. des RJuM hierzu: R 3001/10228, Bl. 520–522) Frick am 9. 10. 35 in überarbeiteter Form vorgelegt wurde; R 18/5513, Bl. 135–140. Frick kündigte ihn auf einer Kundgebung in Saarbrücken am 12. 10. öffentlich an und gedachte Anfang November eine Chefbesprechung darüber abzuhalten, die aber auf Anordnung Hitlers unterblieb; s. GENSCHELS. 116–119; KOPPER S. 237 f. Stattdessen wurde bis 1937 der schleichenden Verdrängung der Juden aus der Wirtschaft im Verwaltungsweg der Vorzug gegeben; hierzu ADAM, Judenpolitik, S. 145 ff.; BARKAI, Boykott, S. 73–90.

³ Ein solches Gesetz wurde nicht erlassen. Vielmehr stellte der RIM in einem RdErl. vom 16. 12. 35 klar, daß nach geltendem Recht keine Möglichkeit bestehe, dt. Juden daran zu hindern, ihren Wohnsitz in eine beliebige Ortsgemeinde im Reichsgebiet zu verlegen; WALK Nr. II/78. Als das willkürliche Vorgehen einzelner Gemeinden gegen Juden dennoch nicht abebbte, erwog man im RIM im Februar 1936 eine schärfer gefaßte Weisung. Frick ließ sie jedoch nicht herausgehen: „Der Führer hat mir gegenüber schon wiederholt Schilder an Ortseingängen von Landgemeinden mit der Aufschrift: ‚Juden sind hier unerwünscht‘ als *zulässig* bezeichnet. Auf der anderen Seite hat er ein gesetzliches Zuzugsverbot bisher abgelehnt.“ R 18/5514, Bl. 157–166. Die Zu- und Abwanderung von Juden wurde jedoch seit September 1936 von der Gestapo für die Zwecke ihrer Judenkartei laufend registriert; WALK Nr. II/200.

sollen die Einzelhandelsgeschäfte, deren Inhaber oder Geschäftsführer Juden im Sinne des Reichsbürgerrechtes sind, gekennzeichnet werden.

Unter die Kennzeichnungspflicht sollen die Geschäfte im Sinne des § 15 der Reichsgewerbeordnung fallen⁴.

3. Neue jüdische Geschäfte sollen nicht zugelassen werden. Diese Maßnahme soll durch Verwaltungsanordnung des Reichswirtschaftsministers aufgrund des Gesetzes über den Einzelhandel erfolgen⁵.

4. Es sollen keine Konzessionen an Juden bei konzessionspflichtigen Betrieben (Gastwirtschaften usw.) erteilt werden. Die Regelung erfolgt durch Verwaltungsanordnung des Reichswirtschaftsministers⁶.

5. Es soll ein Verbot der Zulassung von Juden zu Gewerben, die ein besonderes Vertrauen erfordern (z. B. Überwachungsgewerbe), in Erwägung gezogen werden. Die weiteren Maßnahmen veranlaßt der Reichswirtschaftsminister.

6. Ausbildung jüdischer Lehrlinge soll nur bei jüdischen Lehrherren stattfinden. Die Maßnahme soll durch den [Reichs-]Stand des deutschen Handwerks auf Anweisung des Wirtschaftsministers erfolgen⁷.

7. Nur Reichsbürger sollen als leitende Angestellte von Industrie- und Handelskammern und in der Organisation der gewerblichen Wirtschaft verwendet werden⁸.

8. Es soll geprüft werden, ob und in welcher Form den Juden die Erteilung von Wandergewerbe-scheinen versagt werden kann. Die weiteren Maßnahmen trifft der Reichswirtschaftsminister⁹.

9. Es soll ein „Gesetz über die Ablegung des Gelöbnisses der Gefolgschaft in jüdischen Betrieben“ geschaffen werden. In Abänderung des Arbeits[ordnungs]gesetzes soll in Zukunft die Ablegung des Gelöbnisses an den Treuhänder der Arbeit statt an den jüdischen Betriebsführer erfolgen¹⁰.

10. Es soll ein „Gesetz über die Genehmigungspflicht für neue Mitglieder von Aufsichtsräten und Vorständen bei Personen, die nicht Reichsbürger sind“, geschaffen werden. Nicht-Reichsbürger sollen in Zukunft nur mit Genehmigung des Reichswirtschaftsministers und des Reichsin-

⁴ Die Kennzeichnung dachte man sich in der Besprechung vom 7. 10. 35 (o. Anm. 2) in der Form eines hebräischen Zusatzes zur Firmenbezeichnung. Eine Kennzeichnungspflicht kündigte auch der StfD am 19. 10. 35 an; GENSCHER S. 117 Anm. 50. Franz Hayler, Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel, bekannte in einem programmatischen VB-Artikel vom 27. 10. 35 als Ziel des Einzelhandels, „auf diesem Gebiet [der Arierisierung] so schnell vorwärtszukommen, wie dies nach Ansicht der Partei- und Staatsführung nur irgend möglich ist“; R 2501/3075, Bl. 11. Demgegenüber wies Schacht die Reichswirtschaftskammer mit Erlaß vom 4. 11. 35 an, Maßnahmen nachgeordneter Stellen gegen jüd. Geschäfte, die mit den geltenden Gesetzen in Widerspruch stünden oder einer Neuordnung Vorgriffen, zu unterbinden; WALK Nr. II/41.

Eine Definition, welcher Gewerbebetrieb als jüdisch zu gelten habe und zu kennzeichnen sei, wurde erst durch die 3. VO zum ReichsbürgerG vom 14. 6. 38 (RGBl. I S. 627) getroffen. Umfassende Gewerbebeschränkungen für Juden – auch bezüglich der nachstehend genannten Gewerbe – brachte das Gesetz zur Änderung der Gewerbeordnung für das Dt. Reich vom 6. 7. 38 (RGBl. I S. 823).

⁵ Das Gesetz zum Schutze des Einzelhandels vom 12. 5. 33 (RGBl. I S. 262) bot u.a. die Möglichkeit, die Errichtung neuer Einzelhandelsgeschäfte generell zu verbieten, wenn dies der Schutz bestehender Betriebe angezeigt scheinen ließ; s. ARH I/1, Nr. 119 P. 4.

⁶ Einem Ausführungserlaß der Polizei-Abt. des RIM zum GaststättenG vom 27. 7. 36 (RMBlV S. 1067) zufolge mußte dem Antrag auf Erteilung einer Gaststättenkonzession zu entnehmen sein, ob der Antragsteller Jude war.

⁷ Die Frage war virulent, weil in der handwerklichen Ausbildung junger Juden eine wesentliche Vorbedingung ihrer erwünschten Auswanderung, v. a. nach Palästina, gesehen wurde, die regionalen Handwerksorganisationen diese Ausbildung aber oft verweigerten; vgl. Dok. Nr. 278; BARKAI, Boykott, S. 96–103; J. WETZEL, Auswanderung aus Dtl., in: BENZ, Juden, S. 446–476. Der RERzM genehmigte mit Geheim-RdErl. vom 13. 7. 36 die Errichtung handwerklicher und landwirtschaftlicher Fachschulen für Juden zum Zwecke ihrer Auswanderung; WALK Nr. II/187. Für jüd. Schüler an Berufsschulen wurden ab 1937 Sonderklassen eingerichtet; ebd. Nr. II/275.

⁸ Eine entsprechende Verfügung traf der RWiM am 24. 12. 37; WALK Nr. II/393.

⁹ Ein Erlaß des RWiM vom 28. 12. 35 verfügte, daß Juden die Erlaubnis zum Hausierhandel oder der Händlerausweis nicht generell zu verweigern, aber bei der Gewährung strenge Maßstäbe anzulegen seien; WALK Nr. II/90. Heydrich hielt in seinen Vorschlägen an die Ressorts vom 9. 9. 35 (Dok. Nr. 212 Anm. 12) die Erteilung von Wandergewerbe-scheinen an Juden für „sehr gefährlich, da die Juden als ideenmäßige Staatsgegner bei dem Besuch der Kundschaft auf dem flachen Lande Träger von Greuelnachrichten sind und zersetzend wirken“.

¹⁰ Gemeint war die Ablegung des feierlichen Gelöbnisses der Vertrauensmänner nach § 10 (1) AOG vom 20. 1. 34 (RGBl. I S. 45) bzw. § 8 (1) AOGÖ vom 23. 3. 34 (RGBl. I S. 220).

nenministers Aufsichtsratsmitglieder, Vorsitzende und Vorstände juristischer Personen der Wirtschaft werden können¹¹. Die entsprechenden Bestimmungen der Schweiz, Schwedens und Hollands können in gewissem Umfange als Vorbild dienen.

11. Der Erlaß, durch den die Erteilung von öffentlichen Aufträgen geregelt ist¹², soll geprüft und eventuell neu gefaßt werden. Die Grundregelung soll sein: bei gleichwertigen Angeboten von arischen und jüdischen Firmen ist dem Angebot der arischen Firma der Vorzug zu geben. Im übrigen aber dürfen Juden von der wirtschaftlichen Betätigung und damit auch von der Erteilung öffentlicher Aufträge nicht ausgeschlossen werden¹³.

Die deutsch-jüdischen Mischlinge, die nach Reichsbürgerrecht nicht als Juden gelten, sollen in der Wirtschaft vollkommen gleichberechtigt mit deutschblütigen und artverwandten Staatsangehörigen behandelt werden¹⁴.

Um eine Beruhigung der Wirtschaft herbeizuführen, sollen alle diffamierenden Maßnahmen wie verletzende Schilder, Theaterverbote, Schwimmbäderverbote, Postenstellen vor jüdischen Geschäften, Photographieren von Kauflustigen in oder vor jüdischen Geschäften, Sprechchöre usw. untersagt werden.

Ausländische Juden sollen in der Wirtschaft als fremde Staatsangehörige behandelt werden.

Die Handelsverträge mit ausländischen Staaten sollen durch die wirtschaftliche Judengesetzgebung unberührt bleiben.

Dr. Stuckart

¹¹ Nicht weiterverfolgter „Entwurf eines Gesetzes über die Mitgliedschaft in Vorständen und Aufsichtsräten von Kapitalgesellschaften“ vom 27. 9. 35 in: R 18/5513, Bl. 70 f.; R 3001/10228, Bl. 513–519 (Fassungen vom 27. 9. und 7. 10. 35). Der Entwurf wurde in der Besprechung vom 7. 10. (o. Anm. 2) aufgrund von Änderungsvorschlägen des RJuM ebenfalls beraten. Bei der Neufassung des AktienG vom 30. 1. 37 (RGL. I S. 107) wurden diese Fragen nur am Rande berührt, im übrigen durch die Ariesierungswelle des Jahres 1938 gegenstandslos.

¹² Kabinettsbeschluß vom 14. 7. 33: ARH I/1, Nr. 193 P. 26. Ein RdErl. des RWiM vom 5. 9. 33 präziserte nachträglich, bei öffentlichen Aufträgen sollten grundsätzlich deutschstämmige Firmen bevorzugt werden, jedoch sei von weitschweifigen Ermittlungen über die Ariereigenschaft im Interesse der Arbeitsbeschaffung abzusehen; WALK Nr. I/238.

¹³ Erst mit geheimem RdErl. des RWiM vom 1. 3. 38 wurden jüd. Firmen grundsätzlich von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen, außer daß im Ausnahmefall zwingende Gründe des Allgemeininteresses dies erforderlich machten; WALK Nr. II/431.

¹⁴ Zu der in Aussicht genommenen Behandlung der „Halbjuden“ vgl. Dok. Nr. 260.

Zitierhinweis

Nr. 228 Besprechung zwischen Reichsminister Frick und Reichsbankpräsident Schacht vom 23. September 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d228>